



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

القانون الإداري

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



القسم الاول : التنظيم الاداري

اولا: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية :

الإجابة	العبارة	
✗	القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الخارجي	(١)
✓	يتضمن القانون الإداري مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة	(٢)
✗	يعتبر كل نشاط تمارسه المنظمة الإدارية العامة من قبيل النشاط الإداري	(٣)
✓	لا توجد مساواة قانونية بين السلطات الإدارية وبين الأفراد	(٤)
✗	يتميز نشاط الأفراد عن نشاط الإدارة كونه يستهدف تحقيق المصلحة العامة	(٥)
✗	يشترط أن يكون النفع العام الذي يتحقق بواسطة المرفق العام مادياً فقط وليس معنوياً	(٦)
✗	يشترط لتحقيق المرفق العام للنفع العام ان تكون خدمة مجانية	(٧)
✓	تستطيع الإدارة أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة	(٨)
✗	القانون الجنائي هو الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية	(٩)
✗	يحتل القانون الإداري قمة الهرم القانوني في الدولة	(١٠)
✓	يتولي الممثل القانوني للشخص المعنوي إبرام هذه العقود نيابة عنه	(١١)
✓	يتميز القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة يقارن بقية فروع القانون	(١٢)
✓	القضاء الإداري هو قضاء إنشائي مميز ومبلغ	(١٣)
✗	القانون الإداري قانون مقنن	(١٤)
✓	تعد النقابات المهنية أشخاصاً معنوية مختصة	(١٥)
✓	يعتبر القانون الإداري احد فروع القانون العام	(١٦)
✓	القانون الإداري يحكم الإدارة العامة هيكلًا ونشاطًا	(١٧)
✓	القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن فروع القانون الخاص	(١٨)
✗	القانون الإداري فرع من فروع القانون الخاص	(١٩)
✓	القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي	(٢٠)

✓	(٢١) الادارة العامة وفقاً للمعيار العضوي مجموعة الاجهزة والهيئات العامة المكلفة بممارسة الوظيفة الادارية للدولة
✓	(٢٢) القانون الاداري مجموعة القواعد التي تحكم عمل الادارة العامة وفقاً للمعيار العضوي
✗	(٢٣) يعتبر كل نشاط تمارسه المنظمة الادارية العامة من قبيل النشاط الاداري
✓	(٢٤) كل نشاط صادر من جهة ادارية يكفي للاحاق هذا النشاط بالصفة الادارية سواء كان صادر من سلطة مركزية او لا مركزية
✓	(٢٥) المنظمة العامة يجب ان تستهدف من وراء نشاطها وجة المصلحة العامة فقط
✓	(٢٦) القانون الاداري هو القانون الذي يحكم النشاط او الوظيفة التي تتولاها الاجهزة الادارية لتحقيق المصلحة العامة
✓	(٢٧) القانون الاداري يمنح السلطات الادارية حقوقا وامتيازات استثنائية
✗	(٢٨) في نطاق القانون الاداري توجد مساواة قانونية بين السلطات الادارية وبين الافراد
✓	(٢٩) القانون الاداري يمنح الادارة العامة امتيازات بهدف تسهيل ممارستها لنشاطها لتحقيق الصالح العام
✓	(٣٠) تختلف اساليب النشاط الاداري عن اساليب النشاط الفردي
✓	(٣١) تستطيع الادارة ان تلزم الافراد بإدراجها المنفردة وان تصدر قرارات تكون نافذة دون توقف علي قبول الافراد او رضائهم
✗	(٣٢) لا تستطيع الادارة ان تلجأ الي التنفيذ الجبري بالقوة عند الاقتضاء
✗	(٣٣) القانون الاداري يتعرض لكل اعمال السلطة التنفيذية
✓	(٣٤) القانون الاداري يتعرض لكل اعمال السلطة الادارية فقط
✓	(٣٥) القانون الاداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري
✗	(٣٦) يبحث القانون الاداري في سلطات الدولة الثلاث وعلاقتها ببعضها
✗	(٣٧) يبحث القانون الدستوري في اعمال السلطة التنفيذية الادارية
✓	(٣٨) يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة
✓	(٣٩) اغلب نظريات القانون الاداري مستمدة من القانون المدني
✓	(٤٠) القواعد القانونية انعكاس لحاجة المجتمع اليها
✓	(٤١) القانون هو تعبير عن ارادة الشعب او الامة

✓	٤٢	كانت سلطات الحاكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد النظام الملكي المطلق
✗	٤٣	كانت الدولة قبل حدوث الثورة الفرنسية تخضع للمساءلة او الرقابة امام القضاء
✓	٤٤	لم يكن هناك قضاء خاص بالمنازعات الادارية قبل الثورة الفرنسية
✓	٤٥	القضاء المدني هو قضاء تطبيقي
✓	٤٦	يتميز القانون الاداري بأنه قانون حديث النشأة
✓	٤٧	يتصف القانون الاداري بالمرونة وسرعة تطوره
✗	٤٨	قواعد القانون الاداري تعوق النشاط الاداري
✓	٤٩	القانون الاداري قانون قضائي
✓	٥٠	القانون الاداري قانون غير مفتن
✓	٥١	قواعد القانون الاداري تشكل قانونا قائما بذاته له اصوله ومبادئه الخاصة
✓	٥٢	القانون الاداري قانون مستقل عن القانون المدني تمام الاستقلال
✗	٥٣	يخضع نشاط الادارة كلياً لقواعد القانون الاداري
✓	٥٤	المرفق العام هو كل مشروع او نشاط تديره الدولة بنفسها او تحت اشرافها
✗	٥٥	شمول معيار المرفق العام كأساس لتحديد نطاق القانون الاداري
✗	٥٦	يقتصر النشاط الاداري علي ادارة المرافق العامة فقط
✓	٥٧	يشمل النشاط الاداري تنظيم نشاط الافراد الذي يتبر عن طريق الضبط الاداري
✗	٥٨	المصادر الرسمية لا تدخل في انشاء وخلق القواعد القانونية
✗	٥٩	المصادر التفسيرية تعمل علي خلق القواعد القانونية بواسطة السلطة العامة المختصة في الدولة
✗	٦٠	يقتصر دور القضاء الاداري علي الحائز التطبيقي كما يفعل القضاء العادي
✓	٦١	المصادر المكتوبة تنشأ من خلال السلطة التشريعية عن طريقة عملية تشريعية
✓	٦٢	المصادر الرسمية تلك التي تسهم بشكل مباشر في صنع القاعدة القانونية وخلقها
✓	٦٣	يعمل المصدر المكتوب علي تحقيق الامن القانوني
✓	٦٤	يتدرج التشريع كمصدر رسمي من مصادر القانون الاداري
✓	٦٥	الدستور هو القانون الاعلي في الدولة

✓	٦٦) الدستور تصدره سلطة مؤسسة
✗	٦٧) الوثيقة الدستورية قاعدة قانونية من قواعد القانون الاداري
✓	٦٨) تكون القاعدة قانونا اذا صدرت عن هيئة او عضو خولة الدستور حق اصدار القانون طبقاً للقواعد التي يبينها الدستور
✓	٦٩) البرلمان هو الهيئة التشريعية صاحبة الحق الاصيل في سن القوانين
✗	٧٠) كل ما يصدر عن البرلمان يعتبر قانونا
✗	٧١) ما يصدر عن البرلمان باعتبار هيئة ادارية يعتبر قانونا
✓	٧٢) القرارات التي يصدرها البرلمان بشأن عمالة وموظفيه تعتبر قرارات ادارية
✓	٧٣) القواعد العرفية الادارية هي تلك القواعد التي تتكون من جراء العادات التي تلتزمها الادارات العامة في مجال الشئون الادارية مع توافر الشعور بالزامية هذه القواعد
✓	٧٤) يجب ان لا ينشأ الاعتياد الاداري مخالفا لنص قانوني قائم بشكل مباشر او غير مباشر
✓	٧٥) الحكم القضائي لا تكون له قوة الالزام الا في خصوصية النزاع الذي صدر فيه
✗	٧٦) يملك القاضي سلطة اصدار لوائح او قرارات عامة
✗	٧٧) يقتصر دور القضاء الاداري علي مجرد تطبيق وتفسير القانون
✓	٧٨) الفقه الاداري هو مجموعة الاراء التي تصدر عن علماء القانون
✗	٧٩) الفقه يعتبر مصدر للقانون الاداري
✓	٨٠) يقتصر دور الفقه علي شرح النصوص والتعليق علي احكام القضاء
✗	٨١) كل القوانين تكون علي نفس القوة الالزامية
✗	٨٢) البرلمان له اختصاص واحد فقط الا وهو الاختصاص التشريعي فقط
✓	٨٣) لا يعتبر قانونا الا ما يصدر عن البرلمان باعتباره هيئة تشريعية
✓	٨٤) يقوم التنظيم الاداري علي اساس قانوني يتجمل في فكرة الشخصية المعنوية
✓	٨٥) تتمتع الشخصية المعنوية بالشخصية القانونية والاستقلال المالي
✓	٨٦) تعد الدولة اهم الاشخاص المعنوية العامة
✗	٨٧) الشخصية المعنوية للدولة تحتاج الي نص دستوري او قانوني لتقريرها
✗	٨٨) الاعتراف الدولي ركن من اركان الدولة
✓	٨٩) الاعتراف الدولي مجرد شرط للدخول في علاقات دولية خارجية وليس ركنا من اركان الدولة

✓	تختلف الاشخاص الاعتبارية المرفقية عن الاشخاص الاعتبارية الاقليمية	(٩٠)
✗	استقلال الاشخاص المعنوية عن الدولة يعد استقلال مطلقا	(٩١)
✓	يتمتع الشخص المعنوي العام بذمة مالية مستقلة	(٩٢)
✓	تنقضي الشخصية المعنوية بفقدان احد العناصر المكونة لها	(٩٣)
✓	تنقضي شخصية الدولة بزوال ركن او اكثر من اركانها	(٩٤)

ثانيا: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس

السؤال	م
..... يهتم بتنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بين الافراد في المجتمع (A) القانون العام (B) القانون الخاص (C) غير ذلك	-١
يهتم بتنظيم وضع الدولة وغيرها من الاشخاص العامة ويقوم علي تحقيق المصلحة العامة (A) القانون العام (B) القانون الخاص (C) غير ذلك	-٢
..... يتضمن مجموعة القواعد التي تبين وضع الدولة من الناحية الخارجية وتنظيم الروابط التي تنشأ بينها وبين غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب (A) القانون العام الداخلي (B) القانون العام الخارجي (C) القانون الخاص	-٣
يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بتنظيم الدولة وهيئاتها ومراقبتها العامة (A) القانون العام الداخلي (B) القانون العام الخارجي (C) القانون الخاص	-٤
يعتبر القانون الاداري فرع من فروع..... (A) القانون العام الداخلي (B) القانون العام الخارجي (C) القانون الخاص	-٥
يعرف القانون الاداري بانه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل الادارة العامة (A) تعريف القانون الاداري وفقا للمعيار العضوي (B) تعريف القانون الاداري وفقا للمعيار الموضوعي (C) التعريف وفقا للمعيار المختلط	-٦
يعرف القانون الاداري بانه القانون الذي يحكم النشاط او الوظيفة التي تتولاها الاجهزة الادارية لتحقيق المصلحة العامة. (A) التعريف وفقا للمعيار العضوي (B) التعريف وفقا للمعيار الموضوعي (C) التعريف وفقا للمعيار المختلط	-٧
..... القانون الاداري هو القانون الذي ينظم الاجهزة والهيئات الادارية في الدولة ويحكم النشاط او الوظيفة التي تتولاها الاجهزة الادارية لتحقيق المصلحة العامة (A) التعريف وفقا للمعيار العضوي (B) التعريف وفقا للمعيار الحديث او المختلط (C) التعريف وفقا للمعيار الموضوعي	-٨
هو القانون الاساسي في الدولة ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم ويهتم بتنظيم العلاقات بين السلطات وبعضها (A) القانون الاداري (B) القانون الدستوري (C) غير ذلك	-٩

١٠-	هو القانون الذي ينظم الاجهزة والهيئات الادارية ويتناول تنظيم مباشرتها للنشاط الاداري (A) القانون الاداري (B) القانون الدستوري (C) غير ذلك
١١-	هو القانون الذي يختص بوضع الاحكام الكلية والاحكام الخاصة بالسلطة التنفيذية (A) القانون الدستوري (B) القانون الاداري (C) غير ذلك
١٢-	هو القانون المختص بوضع القواعد التفصيلية التي تكفل اداء الاجهزة الادارية لوظيفتها (A) القانون الاداري (B) القانون الدستوري (C) غير ذلك
١٣-	يحتل قمة الهرم القانوني في الدولة. (A) القانون الدستوري (B) القانون الاداري (C) القانون الدولي
١٤-	يبحث عن سلطات الدولية الثلاثة والعلاقة بينهما (A) القانون الدستوري (B) القانون الاداري (C) القانون المدني
١٥-	يوصف بأنه الشريعة العامة هذا مايجعله المرجع الاساسي للقانون الاداري (A) القانون الدستوري (B) القانون المدني (C) القانون الدولي
١٦-	يعد اهم فروع القانون الخاص (A) القانون الاداري (B) القانون التجاري (C) القانون المدني
١٧-	هو القانون الذي يهتم بالجانب التنظيمي للهيكل الاداري (A) القانون الجنائي (B) القانون الاداري (C) القانون المدني
١٨-	هو القانون الذي يهتم بالجانب الجزائي (A) قانون العقوبات (B) القانون الدستوري (C) القانون الاداري
١٩-	من خصائص القانون الاداري. (A) حديث النشأة (B) المرونة وسرعة التطور (C) قانون قضائي (D) كل ماسبق
٢٠-	تتمثل مصادر القانون الاداري في (A) المصادر الرسمية (B) المصادر التفسيرية (C) الاثنان معا
٢١-	هي مصادر تعمل علي خلق القواعد القانونية بواسطة السلطة العامة المختصة في الدولة (A) المصادر الرسمية (B) المصادر التفسيرية (C) المصادر الشكلية
٢٢-	هي مصادر لا تدخل في اثناء وخلق القواعد القانونية (A) المصادر الرسمية (B) المصادر التفسيرية (C) غير ذلك
٢٣-	تشمل المصادر الرسمية للقانون الاداري (A) المصادر المكتوبة (B) المصادر الغير مكتوبة (C) كلاهما
٢٤-	تنشأ من خلال السلطة التشريعية عن طريق عملية تشريعية طويلة تبدأ بمشروع القانون وتنتهي باصدار القواعد القانونية. (A) المصادر المكتوبة (B) المصادر الغير مكتوبة (C) غير ذلك
٢٥-	هي مصادر تنشأ علي ممارسة فعلية واعتقاد المتلقين بالزاميتها واقتناعهم بها (A) المصادر المكتوبة (B) المصادر الغير مكتوبة (C) غير ذلك

..... مجموعة القواعد التي تنظم سلطات الحكم ويبين كيفية تأسيسها واختصاصات كل منها والعلاقة بينها	-٢٦
القانون (A) الدستور (B) اللوائح (C)	
..... القواعد العامة المجردة التي يسيطر عليها طابع العمومية	-٢٧
القانون (A) العرف (B) احكام القضاء (C)	
القرارات التي يصدرها البرلمان بشأن عماله وموظفيه.....	-٢٨
يعتبر قانونا (A) لا يعتبر قانونا (B) غير ذلك (C)	
..... هي اتفاق مبرم بين الدول او بين دولة او منظمة دولية بهدف احداث اثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة	-٢٩
المعاهدات (A) اللوائح (B) غير ذلك (C)	
..... قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية	-٣٠
القانون (A) اللوائح (B) الدستور (C)	
..... هو اعتقاد الادارة بالزامية القاعدة المطبقة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها	-٣١
الركن المادي للعرف (A) الركن المعنوي للعرف (B) غير ذلك (C)	
..... هو اعتياد الادارة علي اتباع سلوك معين في نشاط معين بشكل ثابت ومستقر ومتكرر لمدة زمنية طويلة	-٣٢
الركن المادي للعرف (A) الركن المعنوي للعرف (B) غير ذلك (C)	
يشترط لقيام العادة الادارية.....	-٣٣
(A) ان تكون العادة عامة وثابتة (B) ان تكون العادة قديمة (C) ان تكون العادة مشروعة (D) كل ما سبق	
..... هو العرف الذي يهدف الي تفسير نص مكتوب وتوضيح معناه دون ان يتعدي الي انشاء قاعدة جديدة	-٣٤
العرف المخالف (A) العرف المفسر (B) العرف المكمل (C)	
..... هو العرف الذي يسد نقصا في النصوص الادارية وذلك بهدف تنظيم مسألة لم تتناولها هذه النصوص	-٣٥
العرف المفسر (A) العرف المكمل (B) العرف المخالف (C)	
..... هي المصادر التي تشمل الاجتهاد القضائي والفقه	-٣٦
المصادر الرسمية (A) المصادر التفسيرية (B) غير ذلك (C)	
..... هو مجموعة الاراء والمناو والمؤلفات والمجلات التي تصدر عن علماء القانون الاداري	-٣٧
الاجتهاد القضائي (A) الفقه الاداري (B) اللوائح (C)	
من المصادر الرسمية للقانون الاداري.....	-٣٨
المصادر المكتوبة (A) المصادر الغير مكتوبة (B) القضاء (C) أ، ب، معا (D)	
من المصادر التفسيرية للقانون الاداري.....	-٣٩
التشريع (A) الدستور (B) الفقه (C)	
..... هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة وفقا للإجراءات والآليات التي حددها الدستور	-٤٠
التشريع (A) العرف (B) غير ذلك (C)	
..... هي قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية	-٤١
اللوائح (A) المعاهدات (B) العرف (C)	

٤٢-	 يأتي في مرتبة ادنى من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة وهو مجموعة القواعد التي اعتادت الادارة علي اتباعها	(A) الدستور (B) القانون (C) العرف
٤٣-	يتمثل في اعتياد الادارة علي اتباع سلوك معين في نشاط معين بشكل ثابت ومستقر	(A) الركن المادي (B) الركن المعنوي (C) غير ذلك
٤٤-	 هي كل شخصية معنوية خاضعة لاحكام القانون الخاص كالشركات المدنية والشركات التجارية	(A) الاشخاص المعنوية الخاصة (B) الاشخاص المعنوية العامة (C) غير ذلك
٤٥-	 هي التي تتمثل في كل من الدولة والاشخاص المعنوية الاقليمية والاشخاص المرفقية او المصلحية	(A) الاشخاص المعنوية العامة (B) الاشخاص المعنوية الخاصة (C) غير ذلك

القسم الثاني: النشاط الاداري

اولاً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

✓	✗	العبارة	
✓		الشروط اللائحية لعقد الالتزام هي المتعلقة بتنظيم المرفق وتشغيلة كشروط استغلال المرفق ورسوم الانتفاع	(١)
✓		الشروط التعاقدية لعقد الالتزام تنصب بصفه اساسيه علي كل ما يتصل بمبدأ التوازن المالي للعقد	(٢)
✓		الشروط التعاقدية لعقد الالتزام تبرز في الشروط الخاصة بمدى الامتياز والمزايا المالية لصالح الملتزم	(٣)
✓		يترتب علي عقد الالتزام تمتع الادارة بحق مراقبه تنفيذ العقد واجبار الملتزم علي تنفيذ الشروط وتوقيع الجزاءات عليه	(٤)
✓		من حق الادارة في عقد الالتزام تعديل الشروط اللائحية في العقد كتعديل اسعار الانتفاع	(٥)
✓		من حق الادارة في عقد الالتزام استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء مدة الترخيص بشرط تعويض الملتزم	(٦)
✓		من حق الملتزم في عقد الالتزام تخاضي رسوم من المنتفعين بخدشات المرفق العام	(٧)
✓		من حق المتعاقد الملتزم في عقد الالتزام الحصول علي تعويضات مالية من الادارة في حالة الانتهاك	(٨)
✓		من حق المنتفعين في عقد الالتزام مطالبه الادارة بالتدخل لاجبار الادارة علي تنفيذ شروط عقد الالتزام في حالة اخلاله بهذه الشروط	(٩)
✓		يشترط إنشاء المرفق العام عن طريق الدولة ولا يشترط ان تقوم الدولة بدارنة	(١٠)
✓		المرفق العام هو مشروع عام تنشئه الدولة يهدف الي تحقيق النفع العام ويخضع لسلطة العامة	(١١)
✓		يترتب علي استهداف المرفق العام لتحقيق النفع العام عدم استهدافه للربح بصفة اساسيه	(١٢)
✓		المقصود بالنفع العام إشباع حاجات عامة قد تكون مادية كتوفير وسائل المواصلات أو معنوية كتوفير الأمن	(١٣)

❌	(١٤)	المشروعات الصناعية والتجارية التي تنشأها الدولة بهدف تحقيق الربح تعتبر مرافق عامة
✅	(١٥)	إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة هو من سلطة الدولة وحدها
✅	(١٦)	عرفت محكمة القضاء الإداري إنشاء المرفق العام بان جهة الادارة رأت ان هناك حاجة جماعية ملحة يقتضي تدخلها لكي توفرها للأفراد
✅	(١٧)	عرف العميد الطماوي تنظيم المرافق العامة بأنها وضع القواعد التي تسير بعد انشائها
✅	(١٨)	يقصد بإلغاء المرفق العام وضع حد لنشاط المرفق حيث تقدر الادارة انه لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود المرفق العام يتمكن بنفس الوسيلة التي أنشأها فإذا تم الانشاء بقانون فيجب أن يكون الإلغاء بقانون
❌	(١٩)	لا يشترط لإلغاء المرفق العام التقيد بإجراءات معينة
✅	(٢٠)	إلغاء المرفق العام يتم بنفس الوسيلة التي أنشأ بها فإذا تم الانشاء بقانون فيجب أن يكون الإلغاء بقانون
✅	(٢١)	الواقع أن المرافق العامة الاقتصادية تحمل صفتين أولهما أنها عامة والثانية أنها اقتصادية
✅	(٢٢)	الواقع أن المرافق الاقتصادية تحمل صفتين صفه الاقتصادية "تحقيق الربح"، والصفه العامة "هدف الصالح العام" فإذا تعارض الهدفان كانت الأولوية لهدف الصالح العام
✅	(٢٣)	للإدارة أن تتخذ من الاجراءات ما يكفل لها ضمان انتظام واستمرار المرفق العام في العمل وتقديم خدماته
✅	(٢٤)	التسوية بين المنتفعين امام المرافق العامة من المبادئ الدستورية
✅	(٢٥)	لا يعتبر مساسا بمبدأ المساواة ما تقرره جهة الادارة من إعفاء بعض الفئات من المنتفعين بخدمات المرفق من كل الرسوم أو جزء منها كإعفاء العاجزين وكبار السن
✅	(٢٦)	لا ينال من مبدأ المساواة بين المنتفعين بالمرفق العام ما تنصرة الادارة من رسوم متفاوتة للإنتفاع بما تقدمه
❌	(٢٧)	لا يعتبر مساسا بمبدأ المساواة بين المنتفعين بالمرفق العام إعفاء بعض الفئات بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون
❌	(٢٨)	المفهوم الواسع لتنظيم المرفق العام هو حصر مضمون عملية تنظيم المرفق في التيسير الخارجي
✅	(٢٩)	المفهوم الضيق للمرفق العام هو حصر مضمون عملية التنظيم للمرفق والتيسير الداخلي
❌	(٣٠)	السلطة المختصة بتنظيم المرافق هي السلطة التنفيذية علي اساس حصر التفسير سلطة تنظيم المرفق يحقق الحماية القانونية
✅	(٣١)	السلطة التنفيذية هي السلطة المختصة بالتنظيم للمرفق علي اساس ان ادارة وتنظيم المرافق من صميم اختصاص الادارة
✅	(٣٢)	من ضمن السلطات التقديرية للإدارة هو إلغاء المرافق العامة
❌	(٣٣)	لا يشترط في إلغاء المرفق استخدام نفس الوسيلة التي تم انشائه بها
✅	(٣٤)	يخضع إلغاء المرافق لمبدأين هما مبدأ المشروعة وقاعدة توازي الاشكال

❌	من مبادئ تنظيم سير المرفق العام هو عدم تحقيق مصلحة عامة	(٣٥)
✅	إذا تعارض هدف الصالح العام (المنفعة العامة) مع تحقيق الربح فتكون الأولوية للصالح العام	(٣٦)
✅	يحق للمنتفعين من المرفق العام مقاضاة جهة الادارة في حالة وجود ضرر	(٣٧)
❌	مبدأ استمرار المرفق يقف مانعاً يمنع الادارة من تعديل عقد الالتزام	(٣٨)
✅	يجب علي المرفق العام ان يقدم خدماته بتسوية كاملة بين جميع المنتفعين	(٣٩)
✅	المساواة بين المنتفعين من المبادئ الدستورية حتي لو لم ينص الدستور	(٤٠)
❌	يعتبر مساساً بمبدأ المساواة ما تقرره جهة الادارة من اعفاء بعض المنتفعين من كل الرسوم او جزء منها	(٤١)
❌	من المبادئ الاساسية لتنظيم المرفق العام هو التنفيذ الجبري علي اموال المرفق العام	(٤٢)
✅	تنقسم المرافق من حيث نطاق اختصاصها الي مرافق قومية ومرافق اقليمية	(٤٣)
✅	المرافق العامة الاقليمية يقتصر نشاطها داخل جزء محدد في الاقليم ولا يجوز ان يمتد نشاط المرفق خارج هذا النطاق	(٤٤)
✅	من معيار التفرقة بين المرافق القومية والاقليمية الاختصاص الموكل للمرفق	(٤٥)
❌	تنقسم المرافق من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية الي مرافق اجبارية ومرافق اختيارية	(٤٦)
❌	تنقسم المرافق من حيث زاوية انشائها الي مرافق اقليمية ومرافق قومية	(٤٧)
✅	تنقسم المرافق من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية الي مرافق مستقلة ومرافق غير مستقلة	(٤٨)
❌	تنقسم المرافق من حيث طبيعة النشاط الي مرافق ادارية ومرافق مهنية	(٤٩)
✅	تعتبر النقابات من المرافق العامة المهنية	(٥٠)
✅	المرفق العام هو كل منظمة عامة تباشر قدراً معيناً من السلطات والاختصاصات التي تكفل وتضمن لها اشباع حاجة علي نحو منظم ومطرد	(٥١)
✅	يشترط لإعتبار نشاط معين مرفقاً ان يتولاه شخص معنوي عام يهدف لتحقيق منفعة	(٥٢)
✅	المرفق العام هو مشروع يعمل بانتظام وإطراد تحت اشراف رجال الحكومة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور	(٥٣)
✅	المرفق العام هو مشروع عام تنشئه السلطة العامة	(٥٤)
✅	يشترط انشاء المرفق العام عن طريق الدولة	(٥٥)
❌	يشترط ان تقوم الدولة بإدارة المرفق العام	(٥٦)
✅	يكفي اشراف الدولة علي الجهة التي عهدت اليها بإدارة المرفق	(٥٧)
✅	المشروعات الصناعية والتجارية التي تنشؤها الدولة التي تهدف الي توجيه النشاط الخاص نحو تحقيق الاهداف العامة للدولة تعتبر مرافق عامة	(٥٨)
❌	يعتبر كل مشروع يؤدي خدمة عامة او يهدف الي تحقيق النفع العام مرفقاً عاماً	(٥٩)

✓	٦٠	يشترط لاعتبار المشروعات التي تهدف الي تحقيق النفع العام مرافق عامة ان تخضع للسلطة العامة
✓	٦١	يعتبر انشاء وتنظيم والغاء المرافق العامة هو من سلطة الدولة وحدها
✓	٦٢	المرافق العامة القومية هي تلك المرافق التي تمتد نشاطها الي كل جزء من اقليم الدولة
✓	٦٣	المرافق العامة القومية هي مرافق تتولاها الدولة بنفسها
✗	٦٤	تعتبر مرافق الأمن والدفاع من المرافق العامة الاقليمية
✗	٦٥	المرافق العامة القومية هي مرافق تابعة لهيئات محلية
✓	٦٦	المرافق العامة القومية تخضع لإشراف الحكومة المركزية في العاصمة
✓	٦٧	تتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الاضرار التي تتسبب بها المرافق القومية
✗	٦٨	يجوز للمرفق العام الاقليمي ان يباشر نشاطه خارج حدود الجزء المخصص له
✗	٦٩	تكون المرافق العامة الاقليمية تابعة للحكومة المركزية
✗	٧٠	يجوز سياسياً ان يكون استقلال المرافق العامة الاقليمية مطلقاً دون رابطة تربط المرفق بالسلطة المركزية
✓	٧١	المرافق العامة التي تنشئها الدولة هي مرافق عامة تقوم الدولة بإنشائها بالاداه المقررة دستورياً او تشريعياً
✓	٧٢	الأصل في المرافق العامة ان يتم انشاؤها بشكل اختياري من جانب الدولة
✓	٧٣	تعتبر مرافق المدارس وخدمات الكهرباء والمياه من المرافق العامة الاقليمية
✓	٧٤	تعتبر مرافق الامن والدفاع من المرافق العامة القومية
✓	٧٥	تنقسم المرافق من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية الي مرافق عامة مستقلة ومرافق عامة غير مستقلة
✓	٧٦	المرافق العامة المستقلة هي مرافق تتمتع بالشخصية القانونية ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها اهلية التعاقد وأهلية التقاضي
✓	٧٧	لا يتمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية القانونية إلا اذا منحها له الدولة
✓	٧٨	المرافق العامة الغير مستقلة هي مرافق عامة قدرت الدولة ان لا تمنحها الشخصية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية
✓	٧٩	المرفق العام الغير مستقل ليس له ذمة مالية مستقلة وليس له اهلية التعاقد
✓	٨٠	تنقسم المرافق من حيث طبيعة نشاط المرفق الي مرافق ادارية ومرافق عامة اقتصادية
✗	٨١	المرافق الادارية هي التي ينصب هدفها الاساسي علي توافير ايرادات الدولة
✓	٨٢	المرافق العامة الاقتصادية هي تلك التي تزاول نشاطاً لوقام به احد الافراد لاعتبره القانون الخاص نشاطاً تجارياً
✓	٨٣	المرافق العامة المهنية هي تلك المرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري
✓	٨٤	تم تكليف قرارات النقابات انها قرارات إدارية تخضع للطعن عليها بالإلغاء والتعويض امام القضاء الإداري

✗	السلطة المختصة بإلغاء المرافق العامة في مصر وفقاً لدستور الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ هي السلطة التشريعية	(٨٥)
✓	يقصد بالمرافق العامة الاقتصادية هي تلك التي تقوم بمزاولة النشاط الصناعي أو التجاري من جنس نشاط الأفراد	(٨٦)
✗	في حالة إلغاء المرفق العام فإن أمواله تؤول فوراً إلى الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق	(٨٧)
✓	في حالة إنشاء المرفق العام بقرار لا يكون إلغاء إلا بقرار فقط	(٨٨)
✗	السلطة المختصة بإنشاء المرافق العامة في فرنسا قبل الدستور الحالي الصادر في عام ١٩٥٨ هي السلطة التنفيذية	(٨٩)
✗	يقصد بالمرافق العامة الإدارية هي تلك النوع الذي ينشأ بغرض تنظيم مهنة أو طائفة محددة ويمنحها القانون بعض امتيازات السلطة العامة ويعهد بإدارتها إلى أعضاء منتخبين من أبناء المهنة	(٩٠)
✗	يقصد بالمرافق العام وفقاً للاتجاه الموضوعي هو كل مشروع أو منظمة تنشؤها الدولة لتحقيق الصالح العام	(٩١)
✗	يشترط أن يكون النفع العام الذي يتحقق بواسطة المرفق العام مادياً فقط	(٩٢)
✓	يجوز إنشاء المرفق العام عن طريق تحويل مشروع عام إلى مشروع خاص	(٩٣)
✓	يقصد بتنظيم المرفق العام وضع القواعد التي تحكم سيره حتى يحقق الغرض من إنشاء وهو تحقيق النفع	(٩٤)
✓	يشترط أن يستهدف المرفق العام من خلال نشاطه تحقيق النفع العام لجميع أفراد وإقاليم الدولة	(٩٥)
✓	من النتائج المترتبة على سلطة الإدارة المقيدة في إنشاء المرافق العامة الإلزامية أن الأفراد يستطيعون إجبار الدولة على إنشاء المرافق العامة	(٩٦)
✓	يقصد بالنفع العام الذي يستهدف المرفق العام تحقيقه إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة	(٩٧)
✓	يعتبر المشروعات الخاصة التي تستهدف تحقيق النفع العام مثل المدارس الخاصة ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات الخيرية	(٩٨)
✗	يترتب على الأخذ بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة أن المرفق حرّاً في اختيار من يستفيد بخدماته حتى لو توافرت فيه الشروط المطلوبة بالانتفاع	(٩٩)
✓	يقصد بمبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير حق السلطة العامة في التدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم سير المرافق العامة	(١٠٠)
✗	لا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام المرافق العامة المغايرة بين المنتفعين من حيث اختلاف ظروف المكان أو اختلاف نوع المعاملة أو اختلاف نوع الخدمة المطلوبة	(١٠١)
✓	سلطة الإدارة في إنشاء المرافق العامة الاختيارية تتمثل في تقدير إنشاء المرفق من عدمه وكذلك اختيار وقت ومكان الانشاء وايضا اختيار نوع المرفق وشكله	(١٠٢)

✓	١٠٣	يقتضي مبدأ ضمان سير المرقق العام بانتظام ان الاستقالة لاتصبح نافذه إلا بعد موافقه جهة الإدارة عليها وبالتالي يجب علي الموظف الذي قدم استقالته بالاستمرار في عمله والا تعرض للمساءلة القانونية
✗	١٠٤	يجوز حجز الجبري علي أموال المرافق العامة
✗	١٠٥	يقصد بالمرافق العامة المحلية هي تلك التي تؤدي خدمات تشمل إقليم الدولة بأكمله لاشباع الحاجات العامة لكافة سكان إقليم الدولة
✗	١٠٦	القاعده العامة ان السلطة العامة تتمتع بسلطة تقديرية في إنشاء المرافق العامة وادارتها
✗	١٠٧	تتولي الوحدات المحلية الاشراف علي المرافق العامة القومية وادارتها بالاسلوب المناسب لطروف كل إقليم وطبيعته وامكانياته وبما يتفق مع احتياجات مواطني ذلك الإقليم
✓	١٠٨	يقصد بالمرافق العامة الاجباريه هي تلك المرافق التي تلتزم السلطات العامة بافشائها بناء على نصوص صريجه من القوانين
✓	١٠٩	لايتنافي مع مبدأ المساواة أمام المرافق العامة تطلب توافر شروط عامه معينه لامكان الاستفادة بخدمات المرقق العام يجب توافرها في كل من يريد الانتفاع
✓	١١٠	لايتنافي مع مبدأ المساواة أمام المرافق العامة قيام السلطة المختصة بوضع قواعد عامه للأعضاء أو الاستثناء من بعض الشروط المطلوبة للتمتع بخدمات المرقق العام
✓	١١١	من حق الإدارة وفقا لمبدأ قابليه المرافق العامة للتعديل والتغيير حق ان تعدل في الاسعار او تقرربعض الرسوم للمرافق التي كان ينتفع بها مجاناً
✓	١١٢	من العناصر التي يقوم عليها المرقق العام خضوعه للسلطة العامة
✓	١١٣	من مظاهر التعاون والتنسيق بين المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية من أجل تحقيق الصالح العام قيام بعض موظفي المرافق القومية بمعاونه الهيئات القائمة علي ادارة المرافق المحلية بما لهم من خبره وتجربة في الإدارة
✗	١١٤	يقصد بالمرافق العامة القومية هي تلك التي يقتصر نشاطها علي جزء محدد من الدولة مثل المحافظة أو المدينة أو القرية
✗	١١٥	يجوز أن يتم إنشاء المرقق العام من احة القطاع الخاص
✗	١١٦	التمييز بين المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية يعني الانفصال عن بعضها انفصالا تاما ومطلقا
✗	١١٧	يقصد بالمرقق العام وفقا للاتجاه المختلط بأنه كل نشاط تتولاه الدولة بنفسها او يتولاه فرد عادي تحت توجيهها ورقابتها واشرفها يقصد اشباع حاجه عامه الجمهور
✓	١١٨	يقصد بإلغاء المرقق العام وضع نهايه لنشاط المرقق وتصفيته نهائيا وإنهاء وجوده عن ممارسة المهمة التي إنشاء من أجلها

ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة:

السؤال	م
هي الدولة التي تمارس المهام التقليدية المتمثلة في الحفاظ علي الامن الداخلي والدفاع الخارجي والعمل القضائي والدبلوماسي	-١
الدولة الحارسة (A) الدولة المتداخلة (B) الدولة الحديثة (C)	
هو مشروع يعمل بانتظام وإطراد تحت اشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع الخضوع لنظام قانوني	-٢
المفهوم الشكلي للمرفق العام (A) المفهوم الموضوعي للمرفق العام (B) المفهوم المختلط للمرفق العام (C)	
من عناصر قيام المرفق العام	-٣
خضوع المرفق للسلطة العامة (A) هدف المرفق العام لتحقيق نفع عام (B) كل ما سبق (C)	
من وسائل انشاء المرفق العام	-٤
انشاء مرفق عام بقانون (A) انشاء مرفق عام بأداة ادارية (B) كل ما سبق (C)	
من المبادئ الاساسية لتنظيم سير المرفق العام	-٥
تحقيق الصالح الخاص (A) المساواة بين المتفعين (B) غير ذلك (C)	
تنقسم المرافق من حيث اختصاصها	-٦
مرافق عامة قومية واقليمية (A) مرافق مستقلة (B) مرافق ادارية (C)	
تنقسم المرافق من حيث اسلوب انشائها	-٧
مرافق عامة اجبارية (A) مرافق عامة اختيارية (B) كل ما سبق (C)	
تنقسم المرافق من حسب طبيعة نشاط المرافق	-٨
مرافق عامة مستقلة وغير مستقلة (A) مرافق اقليمية وقومية (B) غير ذلك (C)	
من طرق ادارة المرافق العامة	-٩
الادارة المباشرة والاستغلال المباشر (A) الهيئات والمؤسسات (B) كل ما سبق (C)	
انشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة في مصر من اختصاص	-١٠
السلطة التشريعية (A) السلطة التنفيذية (B) السلطة القضائية (C)	
يعد مساسا بمبدأ المساواة بين المتفعين بـ	-١١
اعفاء العاجزين من الرسوم (A) تقرير رسوم متفاوتة (B) التفرقة في الرسوم بسبب الجنس والعقيدة (C)	
هو المعيار الذي يعتمد علي طبيعة العمل وموضوعه للتمييز بين القرارات الادارية والاعمال التشريعية	-١٢
المعيار الشكلي (A) المعيار الموضوعي (B) المعيار المختلط (C)	
هو المعيار الذي يعتمد علي الهيئة التي اصدرت العمل والاجراءات للتمييز بين القرار الاداري والعمل التشريعي	-١٣
المعيار الشكلي (A) المعيار الموضوعي (B) المعيار المختلط (C)	

١٤-	يقصد به النشاط الذي تبشره السلطة الادارية ويهدف الي تحقيق المصلحة العامة..... A) القرار الاداري B) المرفق العام C) الضبط الاداري
١٥-	يقصد مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت اشراف رجال الحكومة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور A) المرفق العام B) القرار الاداري C) الضبط الاداري
١٦-	من عناصر قيام المرفق العام..... A) مشروع عام تنشئه السلطة العامة B) هدف المرفق العام تحقيق المنفعة العامة C) خضوع المرفق العام للسلطة العامة D) جميع ما سبق
١٧-	من وسائل انشاء المرفق العام انشاء المرفق العام..... A) بقانون B) بادة ادارية C) الاثنان معا
١٨-	 هو تحديد وظائفه واهدافه وعناصر انشائها وبيان طرق ادارتها. A) المفهوم الواسع للمرفق العام B) المفهوم الضيق للمرفق العام C) كل ما سبق
١٩-	 هو عملية تنظيم المرافق والتسيير الداخلي للمرافق العامة دون الانشاء والتعديل والالغاء للمرافق العامة A) المفهوم الضيق للمرفق العام B) المفهوم الواسع للمرفق العام C) الاثنان معا
٢٠-	 هو وضع حد لنشاط المرفق لاعتراف الهيئات الحكومية بانه لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود المرفق A) تعريف المرفق العام B) الغاء المرفق العام C) تنظيم المرفق العام
٢١-	يجب ان يخضع الغاء المرفق العام لمبدأ A) مبدأ المشروعة B) قاعدة توازي الاشكال C) الاثنان معا
٢٢-	المبادئ الاساسية التي تنظم سير المرافق العامة A) استهداف تحقيق ربح مادي B) مبدأ انتظام واستمرار المرفق العام C) جواز التنفيذ الجبري على اموال المرفق العام D) جميع ما سبق
٢٣-	تنقسم المرافق من حيث نطاق اختصاصها A) المرافق العامة القومية B) المرافق العامة الاقليمية C) الاثنان معا
٢٤-	يقصد بها المرافق التي تمتد نشاطها الى كل جزء من اقليم الدولة A) المرافق العامة القومية B) المرافق العامة الاقليمية C) المرافق العامة الاختيارية
٢٥-	 هي مرافق عامة يقتصر نشاطها داخل جزء محدد في الاقليم فلا يجوز ان يمتد نشاط هذا المرفق خارج هذا النطاق A) المرافق العامة المهنية B) المرافق العامة القومية C) المرافق العامة الاقليمية
٢٦-	 تتمثل في مرافق الامن والدفاع والهاتف A) المرافق العامة الاختيارية B) المرافق العامة القومية C) المرافق العامة الاقليمية

٢٧-	تتمثل في مرافق المدارس وخدمات الكهرباء والمياه A) المرافق العامة الاقليمية B) المرافق العامة القومية C) غير ذلك
٢٨-	تنقسم المرافق من حيث زاوية اسلوب انشائها A) المرافق العامة الاختيارية ومرافق عامة اجبارية B) مرافق عامة مستقلة ومرافق عامة غير مستقلة C) مرافق ادارية ومرافق اقتصادية
٢٩-	تنقسم المرافق من حيث زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية A) مرافق عامة اجبارية ومرافق عامة اختيارية B) مرافق عامة اقليمية ومرافق قومية C) مرافق مستقلة ومرافق غير مستقلة
٣٠-	تنقسم المرافق من حيث طبيعة النشاط A) مرافق ادارية B) مرافق اقتصادية C) الاثنان معا
٣١-	هي المرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتقوم علي تنظيم ممارسة مهنة معينة A) المرافق العامة المهنية B) المرافق العامة القومية C) المرافق العامة الادارية
٣٢-	هي مرافق قدرت الدولة عدم منحها الشخصية القانونية والمعنوية A) مرافق عامة مستقلة B) مرافق عامة غير مستقلة C) مرافق اقتصادية
٣٣-	هي المرافق التي تقوم علي اداء خدمة او اشباع حاجة ليس في مقدور الافراد عادة الوفاء بها A) المرافق الاقتصادية B) المرافق العامة الاجبارية C) المرافق الادارية
٣٤-	تعتبر نقابة المحامين ونقابة اطباء من A) اشخاص القانون العام B) المرافق العامة الاقتصادية C) المرافق العامة المهنية
٣٥-	من عيوب ادارة المرافق العامة من طريق البيئات العامة A) التحرر من القيود والتعقيدات الادارية الحكومية B) التخفيف من العبء الواقع علي كاهل الادارة C) اساءة استعمال الاستقلال الذي تتمتع به
٣٦-	من حقوق المتعاقد مع الادارة تتمثل في A) حق مراقبة تنفيذ العقد B) الحق في استرداد المرفق محل الالتزام C) الحق في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام
٣٧-	تقوم الدولة بانشاء العديد من المشروعات A) العامة B) الخاصة C) العامة والخاصة
٣٨-	يتم انشاء المرافق العامة A) بقانون B) باداه ادارية C) الاثنان معا

٣٩-	تقسم المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط الي A مرافق ادارية واقتصادية ومهنية B مرافق قومية واقليمية C مرافق مستقلة وغير مستقلة
٤٠-	 هي مرافق تلتزم الدولة بإنشائها وتنظيمها مثل مرافق الدفاع والامن والصحة والتعليم وغيرها حيث تعد اساسا لوجود الدولة واستقرارها A المرافق العامة الاجبارية B المرافق العامة الاختيارية C المرافق العامة المهنية D المرافق الاقتصادية
٤١-	 هي تلك المرافق التي تقوم علي نشاط تباشره في جزء محدد من اقليم الدولة A المرافق الاقليمية B المرافق القومية C المرافق الاقتصادية D المرافق المهنية
٤٢-	 هو كل من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرافق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى A المرافق العام B الموظف العام C المرافق المهنية

✓	✗	العبارة	
✗		القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الخارجي	١.
✓		يتضمن القانون الإداري مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة	٢.
✗		يعتبر كل نشاط تمارسه المنظمة الإدارية العامة من قبيل النشاط الإداري	٣.
✓		لا توجد مساواة قانونية بين السلطات الإدارية وبين الأفراد	٤.
✗		يتميز نشاط الأفراد عن نشاط الإدارة كونه يستهدف تحقيق المصلحة العامة	٥.
✓		يقصد بالمرافق العام وفقاً للمعيار الشكلي "الهيئة أو المنظمة العامة التي تضطلع بالنشاط الهادف إلى تحقيق النفع العام"	٦.
✗		يشترط أن يكون النفع العام الذي يستهدفه المرافق العام مادياً فقط وليس معنوياً	٧.
✗		يشترط لتحقيق المرافق العام أن تكون خدمة مجانية	٨.
✓		يقصد بالمرافق العام وفقاً للمعيار الموضوعي "كل نشاط تتولاه الإدارة وتقصده لتحقيق مصلحة عامة"	٩.
✗		يقصد بالمرافق العامة القومية هي تلك المرافق التي يقتصر نشاطها على جزء محدد من الدولة مثل المحافظة أو المدينة أو القرية	١٠.
✓		القاعدة العامة أن السلطة العامة تتمتع بسلطة تقديرية في إنشاء المرافق العامة وإدارتها	١١.
✗		يشترط في المرافق العام أن يستهدف تحقيق الربح	١٢.
✓		يقصد بالنفع العام الذي يستهدفه المرافق العام تحقيقه اشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة	١٣.
✓		يقصد بتنظيم المرافق العام وضع القواعد التي تحكم سيره حتى يحقق الغرض من إنشائه وهو تحقيق النفع	١٤.

✓	١٥. من النتائج المترتبة على تمتع المرفق بالشخصية المعنوية أن يكون للمرفق ذمة مالية مستقلة
✓	١٦. يقصد بإلغاء المرفق العام وضع حد لنشاط المرفق، وتمتع الدولة بسلطة تقديرية في ذلك
✗	١٧. يعتبر مساساً بمبدأ المساواة بين المنتفعين ما تقرره جهة الإدارة من إعفاء بعض الفئات من المنتفعين بخدمات المرفق من كل الرسوم أو جزء منها
✗	١٨. يجوز التنفيذ الجبري على أموال المرفق العام
✓	١٩. تتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة في إنشاء المرافق العامة الاختيارية
✓	٢٠. يقصد بالمرافق العامة الاقتصادية هي تلك التي تقوم بمزاولة نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري من جنس نشاط الأفراد
✓	٢١. تتولى الوحدات المحلية الاشراف على المرافق العامة المحلية وادارتها بالأسلوب المناسب لظروف كل إقليم وطبيعته وامكانياته، وبما يتفق مع احتياجات مواطني ذلك الإقليم
✓	٢٢. يقصد بالمرافق العامة الادارية هي تلك المرافق التي تقوم على أداء خدمة أو إشباع حاجة ليس في مقدور الأفراد الوفاء بها
✓	٢٣. من أمثلة المرافق العامة المهنية أو النقابية نقابة المحامين ونقابة الأطباء
✓	٢٤. من العناصر التي يقوم عليها المرفق العام خضوعه للسلطة العامة
✓	٢٥. من المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة مبدأ تطوير وتحديث المرفق العام بصفه مستمرة
✓	٢٦. تستطيع الإدارة أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة
✗	٢٧. القانون الجنائي هو الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية
✗	٢٨. يحتل القانون الإداري قمة الهرم القانوني في الدولة
✗	٢٩. يتمثل الركن المعنوي للعرف في اعتياد الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين بشكل ثابت ومستقر
✓	٣٠. يتميز القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة مقارنة بقية فروع القانون
✗	٣١. الشخصية المعنوية للدولة تحتاج إلى نص دستوري أو قانوني لتقريره
✓	٣٢. القضاء الإداري هو قضاء إنشائي متميز ومبلغ
✗	٣٣. القانون الإداري قانون مقنن
✗	٣٤. القوانين هي عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية
✗	٣٥. المعاهدات مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة على اتباعها في أداء نشاط معين
✓	٣٦. الشخصية المعنوية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي
✗	٣٧. الأشخاص المعنوية العامة هي كل شخصية معنوية خاضعة لأحكام القانون الخاص
✓	٣٨. تعد النقابات المهنية اشخاصا معنوية ومهنية

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✓		يهدف القانون الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع	٣٩.
✓		قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائماً بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة	٤٠.
✗		كل ما يصدر عن البرلمان يعتبر قانوناً	٤١.
✗		العرف هي عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة القضائية	٤٢.
✗		يتضمن القانون المدني مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة	٤٣.
✓		يتميز القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة مقارنة ببقية فروع القانون	٤٤.
✓		للقاضي الإداري قدرة خلق وابتكار القاعدة القانونية	٤٥.
✓		تعتبر المعاهدات الدولية النافذة من المصادر الرسمية للقانون الإداري	٤٦.
✗		الوائح هي مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية	٤٧.
✓		القانون الدستوري هو القانون الأساسي في الدولة ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم	٤٨.
✓		الدولة الحارسة هي التي كانت تقتصر فيها وظيفة الدولة على ممارسة المهام التقليدية المتمثلة في الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والعمل القضائي والعمل الدبلوماسي	٤٩.
✓		يعرف المرفق العام وفقاً للمعيار الشكلي بالهيئة أو المصلحة العامة التي تهدف إلى تحقيق النفع العام	٥٠.
✗		يعتبر كل مشروع يؤدي خدمة عامة أو يهدف إلى تحقيق النفع العام مرفقاً عاماً	٥١.
✓		يشترط إنشاء المرفق العام عن طريق الدولة	٥٢.
✓		يقصد بإلغاء المرفق العام وضع حد لسلطة المرفق	٥٣.
✓		يشترط إدارة المرفق العام عن طريق الدولة	٥٤.
✓		في حالة إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الشخص الإداري الذي كان يتبعه المرفق	٥٥.
✗		يشترط حتى يستهدف المرفق تحقيق الصالح العام أن تكون خدماته مجانية	٥٦.
✓		يتعارض تقديم المرفق العام لخدماته بشكل غير منتظم أو وقتي أو متقطع، مع مبدأ انتظام واستمرار المرفق العام	٥٧.
✗		يجوز التنفيذ الجبري على أموال المرفق العام	٥٨.